RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit

Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

EN VIGUEUR AU 01/02/2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2016

NOR : ETST1429596D

JORF n°0026 du 31 janvier 2015

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code rural et de la pêche maritime , notamment son article L. 741-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale , notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail , notamment ses articles L. 2135-9, L. 2135-13 et L. 2135-15 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes
Crée Code du travail - Paragraphe 1er : Composition du conseil d'admin... (V)
Crée Code du travail - Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'adminis... (V)
Crée Code du travail - Paragraphe 3 : Biens et moyens (V)
Crée Code du travail - Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement (V)
Crée Code du travail - Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire (V)
Crée Code du travail - Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'a... (V)
Crée Code du travail - Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les ... (V)
Crée Code du travail - Section 1 : Certification et publicité des comp... (V)

Crée Code du travail - Section 2 : Financement des organisations syndi... (V)
Crée Code du travail - Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement... (V)
Crée Code du travail - Sous-section 2 : Répartition des crédits du fon... (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-1 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-2 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-3 (V)
Crée Code du travail - art. D2135-30 (V)
Crée Code du travail - art. D2135-31 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-34 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-4 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-5 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-6 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-7 (V)
Déplace Code du travail - art. D2135-8 (MMN)
Déplace Code du travail - art. D2135-9 (M)
Crée Code du travail - art. R2135-10 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-11 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-12 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-13 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-14 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-15 (M)
Crée Code du travail - art. R2135-16 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-17 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-18 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-19 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-20 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-21 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-22 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-23 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-24 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-25 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-26 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-27 (V)
Crée Code du travail - art. R2135-28 (M)
Crée Code du travail - art. R2135-29 (V)

Article 2

A modifié les dispositions suivantes
Crée Code du travail - art. R6332-35-1 (Ab)

Article 3

EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 FÉVR. 2015

Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.

Article 4

EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 FÉVR. 2015

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 et R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé .

Article 5

EN VIGUEUR DU 01 FÉVR. 2015 AU 06 OCT. 2016

I. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation définie au même 1° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé .
II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 2° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 du même code, en tenant compte, d'une part, du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution et, d'autre part, des crédits attribués à ces organisations en application des dispositions de l'article R. 6332-43, dans sa version en vigueur au 14 mars 2014.
Pour l'application des dispositions du présent II relatif à l'attribution des crédits au titre d'une année, sont prises en compte le montant de la contribution dans la branche considérée et le montant total de la contribution acquittée par les entreprises au cours de l'avant-dernière année civile.
III. - Par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 3° sont répartis en fonction du nombre de mandats exercés

par chacune d'entre elles dans le ou les organes de direction du ou des organismes concernés.
IV. - Le conseil d'administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l'année 2015 un bilan d'étape de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l'évolution du taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du même code.

Article 6

EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 FÉVR. 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen